AMPARO

ISAI y aplazamiento de la resolución

Acuerdos 13/2025 (12a.) y 9/2026-LAG

---

01 Qué asuntos comprendía

El asunto gira en torno a la tarifa del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), prevista en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México. El Acuerdo 13/2025 comprendía las revisiones ante Tribunales Colegiados en las que seguía pendiente estudiar su constitucionalidad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024. [1]

Se aplazó el dictado de la sentencia. El trámite debía continuar hasta quedar listo para resolver. La suspensión del acto reclamado es otra figura.

02 Qué ocurrió

24 SEP 2025
Acuerdo 13/2025 (12a.)
Los Colegiados podían seguir tramitando los recursos, pero debían esperar para resolverlos. [1]

→

6 Y 7 ABR 2026
Resolución de la Corte
La Corte resolvió los amparos en revisión 296/2025, 297/2025 y 298/2025. [2]

→

9 SEP 2026
Acuerdo 9/2026-LAG
La Corte aprobó levantar el aplazamiento porque ya había resuelto esos asuntos. [2]

→

18 Y 19 SEP 2026
Publicación y vigencia
El nuevo acuerdo se publicó el 18 en el DOF y entró en vigor al día siguiente. [2]

03 Levantamiento del aplazamiento

Con el Acuerdo 9/2026-LAG, los Colegiados deben resolver aplicando los razonamientos de los tres amparos. Si hay otras cuestiones por estudiar, deben atender al Acuerdo 2/2025 (12a.). [2]

Si el expediente sigue detenido únicamente por el aplazamiento, puede presentarse una promoción ante el Colegiado que conoce la revisión para pedir que avance.

Lo que se pida depende de la etapa del asunto: continuar el trámite que falte o dictar sentencia si ya está listo para resolverse.

04 Precedentes y competencia

Los seis votos del artículo 94

Las razones de una sentencia del Pleno necesitan seis votos para ser obligatorias para los demás tribunales. Si sólo obtienen cinco, no alcanzan esa obligatoriedad. [3]

Los tres precedentes del Acuerdo 2/2025

El punto Cuarto, fracción I, inciso d), permite delegar competencia a los Colegiados cuando existen tres precedentes consecutivos en el mismo sentido, resueltos por la misma integración en funciones, aunque no hayan alcanzado los votos para formar un criterio obligatorio. [4]

Esta última regla permite que los Colegiados conozcan los asuntos; por sí sola no convierte los tres precedentes en jurisprudencia obligatoria.

05 Fondo y efectos del amparo

El fondo es el estudio de la constitucionalidad de la norma o del acto. Los efectos son las medidas que se ordenan para reparar la violación.

Amparo en revisión 298/2025

La tarifa permitía que, al cambiar de rango, un inmueble de mayor valor generara menos impuesto. La Corte consideró que esto violaba la proporcionalidad tributaria. [5]

Hubo ocho votos sobre el fondo y cinco sobre los efectos. La falta de seis votos se refiere a los efectos, no a toda la sentencia.

En ese asunto se ordenó recalcular el ISAI de 2024 y devolver lo pagado en exceso, no la totalidad del impuesto. [5]

El engrose es el texto final de la sentencia, donde quedan sus razonamientos y votaciones.

06 Antes de preparar el escrito

1. Revisar los números del amparo indirecto y del recurso de revisión. El amparo es el juicio de origen; la revisión es el recurso contra su sentencia y tiene su propio expediente.
2. Confirmar qué Colegiado conoce la revisión y qué dice el último acuerdo.
3. Ver si el asunto ya está listo para resolverse o si falta algún trámite.
4. Comprobar quién firma, con qué carácter y qué facultades tiene reconocidas en el expediente.

La promoción busca impulsar el asunto. El aplazamiento ya fue levantado por la Corte; ahora se pide que el Colegiado dé el siguiente paso. [2]

07 Artículos constitucionales

Artículo 8. Derecho de petición

La petición se presenta por escrito, de forma pacífica y respetuosa. La autoridad debe dar una respuesta escrita y hacerla saber en breve término. [3]

Artículo 17. Acceso a la justicia

Nadie puede hacerse justicia por su cuenta. Toda persona tiene derecho a que los tribunales resuelvan de manera pronta, completa e imparcial. [3]

Artículo 94. Poder Judicial

Regula la organización del Poder Judicial, la facultad del Pleno para emitir acuerdos generales y la obligatoriedad de sus precedentes. [3]

08 Artículo 12 de la Ley de Amparo

Autorización para consultar y oír notificaciones

Puede darse a cualquier persona con capacidad legal. Le permite recibir notificaciones y revisar el expediente, pero no ejercer las facultades de una autorización amplia.

Autorización en términos amplios

Permite interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, pedir su suspensión o diferimiento y realizar los actos necesarios para la defensa.

En materia administrativa, la persona autorizada debe acreditar que puede ejercer legalmente la abogacía y proporcionar sus datos en el escrito. Este requisito también aplica en civil, mercantil, penal y laboral cuando se trata del patrón.

La persona autorizada no puede sustituir ni delegar estas facultades a un tercero. [6]

09 ISAI y derechos de inscripción

ISAI. Artículo 113

Se paga por adquirir el inmueble. El artículo 113 establece la tarifa para calcularlo.

Derechos registrales. Artículo 196

Se pagan por servicios del Registro Público, como inscribir, anotar o cancelar un asiento. [7]

Aunque se paguen dentro de la misma operación, el impuesto y los derechos son contribuciones distintas.

Referencias

[1] Acuerdo 13/2025 (12a.), punto único.
[2] Acuerdo 9/2026-LAG, considerandos y punto único; DOF 18/09/2026.
[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 8, 17 y 94.
[4] Acuerdo 2/2025 (12a.), punto Cuarto, I, d).
[5] AR 298/2025, engrose, efectos y votaciones, pp. 47-48 de la sentencia.
[6] Ley de Amparo, artículo 12.
[7] Código Fiscal CDMX, art. 196; Congreso de la Ciudad de México.

1 de octubre de 2026